

永豐金證券股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐資訊分享運用準則

☐ 非因應外規訂定

☒ 因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/法遵/009

第一條、依據

為配合落實永豐金融控股股份有限公司(以下簡稱金控)及其所屬各子公司整體性之洗錢防制及打擊資恐工作，依據「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第八條、金控「防制洗錢及打擊資恐政策」、金控「防制洗錢及打擊資恐資訊分享運用準則」及本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」第十七條，就防制洗錢及打擊資恐資訊分享運用，特訂定本準則。

第二條、權責

本公司法令遵循處建立本準則並督導相關部門確實落實執行。

第三條、疑似洗錢及資恐案例分享

本公司專責人員每月應彙整本公司及子公司之疑似洗錢案例態樣，經本公司或子公司專責主管認為必要者，並於去識別化後，於次月月底前上傳至金控防洗資訊平台系統(以下簡稱金控資料庫)。

本公司專責主管或人員應於接獲系統通知之訊息後，將前述案例佈達分享給同仁或納入教育訓練，以強化資訊分享之成效。

第四條、通報名單

本公司應評估通報至金控資料庫之名單(詳附件)如下：

- 一、制裁名單：客戶或交易對手為制裁名單主體或有違反相關制裁規範者。
- 二、PEPs 關係人名單：在進行案件調查或是執行 KYC 程序時，發現非資料庫可查詢到之 PEPs 關係人名單。
- 三、負面新聞名單：為重大負面新聞對象或是經查與重大負面新聞對象有往來之客戶或交易對手。

四、集團風險名單：具有高度洗錢、資恐或資武擴風險疑慮名單。

客戶若已被申報疑似洗錢交易之資訊不得明確分享，但如與其他名單合併納入通報名單，並避免第三人可明確推斷客戶曾被申報疑似洗錢交易情形下，得進行名單分享。

第五條、通報程序

前條通報名單，經本公司專責人員檢視並報請專責主管裁示認為有通報之必要者，於核准當日通報上傳至金控資料庫，且該通報名單應於資料庫保存至少五年；如經金控或本公司專責主管或人員檢視原通報理由已不存在，得經金控專責主管同意後自金控資料庫移除。

國外子公司應於符合當地法令規定之前提下，提供通報名單或疑似洗錢通報案例態樣予本公司，再由本公司專責主管或人員進行後續通報流程。

第六條、通報名單運用方式

本公司於接獲金控或其他子公司依第四條規定通報名單後，應將該名單自建於內部系統或更新內部名單檔案，但該名單經評估與實際業務之風險無涉者，經敘明理由呈專責主管同意，得不列入自建系統或內部名單內。

前項相關評估軌跡應留存五年。

運用名單方式如下：

一、制裁名單：

新客戶：應拒絕建立業務關係。

既有客戶：除另有規定外，即進行客戶帳戶凍結或限制交易。

二、PEPs 關係人名單：

(一)集團原則：國外 PEPs 一律列為高風險，國內 PEPs 視為中風險以上。

(二)運用方式：

新客戶：審慎評估是否建立業務關係，如需建立業務關係時，經評估為高風險客戶，應加強 KYC(執行 EDD 程序)及交易監控。

既有客戶：經評估為高風險客戶，應加強 KYC(執行 EDD 程序)及交易監控。

三、負面新聞名單：

新客戶：審慎評估是否建立業務關係，如仍需建立業務關係時，應列高風險客戶，並加強 KYC(執行 EDD 程序)及交易監控。

既有客戶：應列為高風險客戶，並加強 KYC(執行 EDD 程序)及交易監控。

四、集團風險名單：

新客戶：審慎評估是否建立業務關係，如仍需建立業務關係時，應列為高風險客戶，並加強 KYC(執行 EDD 程序)及交易監控，但有具體資料佐證，可視情形核給適當風險等級。

既有客戶：應列為高風險客戶，並加強 KYC(執行 EDD 程序)及交易監控，但有具體資料佐證，可視情形核給適當風險等級。

本公司於接獲通報名單自金控資料庫移除之通知時，應立即將該名單於內部系統或內部名單檔案中刪除。

第七條、既有客戶(含實質受益人)之資訊分享

本公司得基於防制洗錢及打擊資恐目的，就既有客戶(含實質受益人)之盡職調查資訊，於經金控專責主管同意後，於必要範圍內向金控旗下各子公司請求分享。

前項所稱「既有客戶(含實質受益人)之盡職調查資訊」，係指於既有客戶盡職調查時所需並得用以辨識或驗證客戶或實質受益人身分之資訊，如：姓名、性別、生日、電子郵件、證件編號、行職業、職位、任職機構、國籍等；但不含客戶之交易或除前述個人資料外之帳戶資訊。

本公司專責主管或人員於交易監控或客戶盡職調查時，如認涉及金控旗下各子公司且有進一步調查之必要，於經金控專責主管同意後，得向其他子公司之專責主管請求提供客戶(含實質受益人)資訊及其交易、帳戶資訊，或建議其他子公司進行調查。

就前二項取得之分享資訊，各級人員應注意保密，防止資訊分享資料洩漏，有關文書均應以機密文件處理，注意資料之保密。

第八條、安全維護措施

為強化資訊安全管理，保障客戶權益，本公司之資訊分享於未違反個人資料保護及確保資訊機密性之前提下，應依本公司相關內部規定，採行適當之安全防護措施，如：文件置櫃上鎖、鑰匙由專人保管、電子郵件加密及調閱權限控管等，防止資訊被用於防制洗錢及打擊資恐目的之外，並防止前述資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩密。

本公司自建疑似洗錢通報名單於內部系統應由專責主管或人員覆核其正確性，並管控人員使用權限以確保資訊安全，有使用權限者，應注意保密，防止申報資料及消息洩漏。

第九條、跨國資訊分享

本公司於符合我國法令規定之前提下，提供通報名單或疑似洗錢案例態樣進行跨國資訊分享。

國外子公司應確保前項資訊不得用於防制洗錢及打擊資恐目的之外。

第十條、國家風險評級

金控每半年提供國家風險評級為高風險之國家清單(以下簡稱國家風險評級清單)，並視必要性及時更新提供予本公司。

前項本公司於接獲金控提供之國家風險評級清單，應納入辦理洗錢、資恐與資武擴之國家風險評級的參考，並提供予轄下子公司參考。

第十一條、負面新聞主體名單

金控透過金控資料庫提供負面新聞主體名單予本公司，以協助子公司間就負面新聞之掌握。

本公司於接獲金控提供之前項名單應評估自建於內部系統或更新內部名單檔案，並應依據風險基礎方法評估風險等級、加強 KYC(執行 EDD 程序)或評估申報可疑交易報告，但經評估與實際業務之風險無涉者，經敘明理由呈專責主管同意，不在此限。

第十二條、客戶申訴及爭議處理

有關防制洗錢及打擊資恐資訊分享作業衍生之客戶申訴及爭議事件，應依本公司現行之客訴處理規範辦理。

本公司專責主管或人員於接獲前項客訴事件通知後，應立即通報金控專責主管，並將客訴處理結果呈報金控專責主管知悉。

第十三條、相關法令之補充

本準則未盡事宜，悉依洗錢防制及打擊資恐相關法令(包含證券商公會頒布經主管機關備查之規定)、金控「防制洗錢及打擊資恐資訊分享運用準則」，及本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項和作業細則等規定辦理。

第十四條、核准層級

本準則奉總經理核定後實施，修正時亦同。

中華民國一一一年六月十日總經理核定

中華民國一一二年二月十四日總經理核定修正

中華民國一一四年四月一日總經理核定修正

【附件】風險名單分類表

Threat 1 制裁名單	
- 為制裁名單對象或有違反相關制裁規範之客戶或交易對手	
編號	類型描述
T1-1	本國法定制裁名單：依資恐防制法定義包含本國資恐防制審議會決議受制裁名單及聯合國安全理事會指定制裁名單。
T1-2	國際制裁名單：美國、英國及歐盟所公告之制裁名單。
T1-3	其他疑似涉及違反國際制裁之實體，如：有明顯規避制裁之行為、有違反制裁規定之風險、T1-1 和 T1-2 之受制裁對象直接或間接擁有 50%（含）以上所有權之實體。
Threat 2 PEPs 關係人名單	
- 在進行案件調查或是執行 KYC 程序時，發現非資料庫可查詢到之 PEPs 關係人名單。	
編號	類型描述
T2-1	例如：經常代理 PEPs 處理交易者或 PEPs 之資產(如不動產)使用或管理者，通報之內容應包含與該政治人物之關係。
Threat 3 負面新聞	
- 為重大負面新聞對象或是經查有和重大負面新聞對象往來之客戶或交易對手。	
編號	類型描述
T3-1	依國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告所述洗錢威脅為「非常高」及「高風險」之犯罪類型及國外分支機構或子公司所在司法管轄區主管機關辨識之重要風險類型等，且新聞時間為五年內者。
Threat 4 集團風險名單	
- 具有高度洗錢、資恐或資武擴風險疑慮之客戶或交易對手。	
編號	類型描述
T4-1	特定客群 1. 提供虛擬資產服務之事業或人員。 2. 第三方支付服務業。 3. 網路借貸平臺業務事業。
T4-2	關注客群 1. 疑似人頭戶。 2. 異常交易名單，主要判斷標準： (1) 一定金額以上(有符合疑似洗錢之態樣表徵，並進行內部特定程序)。 (2) 重複累犯。 (3) 主管機關來函調查涉及洗錢、資恐或資武擴之案件。 (4) 其他(由專責主管判斷為涉及洗錢、資恐或資武擴之異常交易)。